

QUESTION 7

Complétez l'énoncé suivant :

Pour les fins d'application de la *Loi sur les sociétés par actions*, Aliments Ilyatout inc. [...] Noircissez LA CASE qui correspond à la bonne réponse sur votre feuillet de réponses.

- a) est une filiale de Gestion Noémie Deblois inc.
- b) est une filiale de Placements Marc Deblois inc.
- c) est une filiale de Vegan capital inc.
- d) est une filiale de Gestion Noémie Deblois inc. et d'Investissements Luc Deblois inc.
- e) est une filiale de Gestion Noémie Deblois inc., d'Investissements Luc Deblois inc. et de Placements Marc Deblois inc.
- f) n'est pas, dans les circonstances, une filiale.

Réponse : f).

Explications de la bonne réponse :

L'article 2 *L.s.a.* définit une filiale comme une personne morale contrôlée par une autre personne morale. Le même article 2 *L.s.a.* définit le contrôle comme le fait pour une personne de détenir des actions d'une personne morale lui donnant le droit d'en élire une majorité des administrateurs. Le contrôle d'une personne morale implique donc la détention de 50 % + 1 des actions comportant droit de vote. Ici les actions de catégories « A » et « B » du capital-actions d'Aliments Ilyatout inc. confèrent le droit de vote en raison d'un vote par action de catégorie « A » et de 10 votes par action de catégorie « B ». Ces actions de catégories « A » et « B » sont détenues par :

Gestion Noémie Deblois inc.	400 actions de catégorie « A »	400 votes
Investissements Luc Deblois inc.	100 actions de catégorie « A »	100 votes
Placements Marc Deblois inc.	50 actions de catégorie « B »	500 votes

Aucune de ces personnes morales ne détient 50 % + 1 des actions comportant droit de vote du capital-actions d'Ilyatout. Elle n'est donc la filiale d'aucune de ces personnes morales.

QUESTION 8

En tenant pour acquis que la déclaration et le paiement du dividende de 200 000 \$ ont été légalement effectués, indiquez quel montant de ce dividende sera payé à Placements Marc Deblois inc. Noircissez LA CASE qui correspond à la bonne réponse sur votre feuillet de réponses.

- a) 0 \$
- b) 25 000 \$
- c) 50 000 \$
- d) 75 000 \$
- e) 100 000 \$

Réponse : b).

Explications de la bonne réponse :

Les actions de catégories « A », « C » et « D » ont droit de recevoir des dividendes.

Ces dividendes doivent être versés dans l'ordre suivant : 1. Actions de catégorie « D »; 2. Actions de catégories « A » et « C » sur un pied d'égalité.

En raison de leurs caractéristiques (dividende fixe de 10 %) les actions de catégorie « D » sont réputées donner droit à un dividende cumulatif.

Elles ont droit aux arrérages de dividendes dus pour l'année 2019 ($10\% \times 500\,000 \$ = 50\,000 \$$) et au dividende de l'année courante (50 000 \$) soit un montant total de 150 000 \$.

Le solde de 50 000 \$ sera réparti proportionnellement entre les 500 actions de catégorie « A » et les 500 actions de catégorie « C » émises.

Les actions de catégorie « C » détenues par Placements Marc Deblois inc. recevront donc la moitié du solde, soit 25 000 \$.

QUESTION 9

Quel montant Aliments Ilyatout inc. doit-elle payer immédiatement pour racheter 20 000 des 100 000 actions de catégorie « D » détenues par Fonds des salariés d'Ilyatout inc.? Noircissez LA CASE qui correspond à la bonne réponse sur votre feuillet de réponses.

- a) 20 000 \$
- b) 40 000 \$
- c) 60 000 \$
- d) 120 000 \$
- e) 240 000 \$
- f) 300 000 \$

Réponse : f).

Explications de la bonne réponse :

Ilyatout entend effectuer un rachat partiel de 20 000 des 500 000 actions de catégorie « D ».

Selon les statuts, un rachat d'actions de catégorie « D » partiel doit se faire proportionnellement au nombre d'actions émises.

500 000 actions de catégorie « D » sont émises : Vegan capital inc. en détient 400 000 (4/5) et Fonds des salariés d'Ilyatout inc. 100 000 (1/5). Pour racheter 20 000 actions de catégorie « D » détenues par Fonds des salariés d'Ilyatout inc., il faut aussi racheter 80 000 actions détenues par Vegan capital inc., soit un total de 100 000 actions de catégorie « D ».

Le prix de rachat de ces actions fixé par les statuts est de 3 \$ par action, soit 1 \$ par action porté à la subdivision du compte de capital-actions tenue pour ces actions ($500\,000 \$ \div 500\,000 \text{ actions} = 1 \$$) plus une prime de 2 \$ par action. Une somme de 300 000 \$ est donc requise.

QUESTION 10

Parmi les formalités suivantes, lesquelles sont requises par la *Loi sur les sociétés par actions* pour augmenter le nombre autorisé d'actions de catégorie « C » et le rendre illimité? Noircissez LES CASES qui correspondent à la bonne réponse sur votre feuillet de réponses.

- a) Résolution spéciale du conseil d'administration.
- b) Résolution spéciale distincte des actionnaires de catégorie « A ».
- c) Résolution spéciale distincte des actionnaires de catégorie « B ».
- d) Résolution spéciale conjointe des actionnaires de catégories « A » et « B ».
- e) Résolution spéciale distincte des actionnaires de catégorie « C ».
- f) Résolution spéciale distincte des actionnaires de catégorie « D ».
- g) Résolution spéciale conjointe des actionnaires de catégories « A », « B », « C » et « D ».
- h) Transmission de statuts de modification au registraire des entreprises.
- i) Production d'une déclaration de mise à jour au registraire des entreprises.

Réponse : b), c), d), e) et h).

Explications de la bonne réponse :

Il s'agit ici d'une augmentation du nombre d'actions de catégorie « C » pour qu'il passe de 500 à un nombre illimité.

Il faut donc modifier les statuts et le capital-actions, et suivre les formalités prévues aux articles 240 et s. *L.s.a.* soit :

1. l'adoption d'une résolution spéciale des actionnaires habiles à voter selon les statuts, soit les détenteurs d'actions de catégories « A » et « B ». La **case d)** doit être noircie.
2. la transmission de statuts de modification au registraire des entreprises. La **case h)** doit être noircie.

Les droits des détenteurs des catégories suivantes sont touchés par l'augmentation du capital-actions :

1. Les actions de catégorie « A ». Les actions de catégorie « A » sont égales aux actions de catégorie « C » en ce qui concerne le droit aux dividendes. Néanmoins, l'augmentation du nombre d'actions de catégorie « C » à émettre touchera le montant des dividendes auquel auront droit éventuellement les actions de catégorie « A ». Les détenteurs d'actions de catégorie « A » doivent adopter par vote distinct une résolution spéciale (art. 191 *L.s.a.*). La **case b)** doit être noircie.
2. Les actions de catégories « A » et « B ». En ce qui concerne le droit aux biens en cas de dissolution, les actions de catégorie « C » ont priorité sur les actions de catégories « A » et « B ». Ces deux catégories d'actions seront donc éventuellement touchées par l'augmentation du nombre d'actions de catégorie « C » à émettre. Les détenteurs d'actions de catégories « A » et « B » doivent adopter par vote distinct une résolution spéciale (art. 191 *L.s.a.*). Les **cases b) et c)** doivent être noircies.

Quant aux détenteurs actuels des actions de catégorie « C », leurs droits seront aussi touchés par une éventuelle émission de nouvelles actions de catégorie « C ». Ils ont aussi droit d'adopter de façon distincte une résolution spéciale (art. 191 *L.s.a.*) La **case e)** doit donc être noircie.

QUESTION 11

Parmi les formalités suivantes, laquelle permet à Rachel Bérubé d'occuper légalement et dans les meilleurs délais les fonctions d'administratrice de Forma Novabase inc.? Noircissez LA CASE qui correspond à la bonne réponse sur votre feuillet de réponses.

- a) Tenir une réunion du conseil d'administration au cours de laquelle les administrateurs adopteront une résolution pour nommer Rachel Bérubé comme administratrice supplémentaire.
- b) Tenir une réunion du conseil d'administration au cours de laquelle les administrateurs adopteront une résolution et nommeront Rachel Bérubé pour combler la vacance.
- c) Tenir une assemblée extraordinaire des actionnaires au cours de laquelle les actionnaires adopteront une résolution pour élire Rachel Bérubé comme administratrice.
- d) Tenir une assemblée extraordinaire des actionnaires au cours de laquelle les actionnaires adopteront une résolution spéciale pour modifier les statuts et, à la même occasion, adopteront une résolution pour élire Rachel Bérubé comme administratrice.
- e) À la prochaine assemblée annuelle des actionnaires du mois de juin 2021, les actionnaires adopteront une résolution pour élire Rachel Bérubé comme administratrice.

Réponse : d).

Explications de la bonne réponse :

Les statuts de Forma Novabase inc. fixent le nombre d'administrateurs à au moins un et au plus trois. Au moment de l'arrivée de Rachel Bérubé, les trois postes d'administrateur disponibles sont tous comblés. Il faut donc augmenter le nombre d'administrateurs prévu dans les statuts. À cette fin, il faut modifier par résolution spéciale les statuts de la société, comme le prévoit l'article 173 (1) m) *L.c.s.a.* qui renvoie notamment à l'article 112 *L.c.s.a.* L'article 112 *L.c.s.a.* permet aux actionnaires, au cours de l'assemblée à laquelle ils adoptent la modification aux statuts par résolution spéciale, d'élire le nombre d'administrateurs que les statuts autorisent.

QUESTION 12

Ces articles 22, 38 et 57 du règlement intérieur de Placements Cogefix inc. sont-ils conformes à la *Loi sur les sociétés par actions*? Noircissez LA CASE qui correspond à la bonne réponse sur votre feuillet de réponses.

- a) L'article 22 est conforme à la *Loi sur les sociétés par actions* alors que les articles 38 et 57 ne le sont pas.
- b) L'article 38 est conforme à la *Loi sur les sociétés par actions* alors que les articles 22 et 57 ne le sont pas.
- c) L'article 57 est conforme à la *Loi sur les sociétés par actions* alors que les articles 22 et 38 ne le sont pas.
- d) Les articles 22 et 38 sont conformes à la *Loi sur les sociétés par actions* alors que l'article 57 ne l'est pas.
- e) Les articles 38 et 57 sont conformes à la *Loi sur les sociétés par actions* alors que l'article 22 ne l'est pas.
- f) Les articles 22 et 57 sont conformes à la *Loi sur les sociétés par actions* alors que l'article 38 ne l'est pas.
- g) Les articles 22, 38 et 57 sont conformes à la *Loi sur les sociétés par actions*.

Réponse : b).

Explications de la bonne réponse :

L'article 22 du règlement intérieur est contraire à l'article 109 *L.s.a.* qui demande que cette exigence soit inscrite dans les statuts de la société. Les réponses a), d), f) et g) sont non valables.

L'article 38 du règlement intérieur est conforme aux articles 135 et 118 (1) *L.s.a.* Les réponses a), c) et f) sont non valables.

L'article 57 du règlement intérieur est contraire à la règle du droit des sociétés qui veut que la fonction d'administrateur soit personnelle et que chaque administrateur ait, lors d'une réunion du conseil d'administration, droit à un vote seulement. De plus, l'article 188 *L.s.a.* accorde seulement au président d'une assemblée de actionnaires le droit à un vote prépondérant. Les réponses c), e), f) et g) sont non valables.

QUESTION 13

Compte tenu des seuls droits et restrictions attachés aux actions du capital-actions autorisé d'Immeubles Juvabix inc. décrits ci-dessus, laquelle des affirmations suivantes correspond aux droits et restrictions attachés aux actions de catégorie « B »? Noircissez LA CASE qui correspond à la bonne réponse sur votre feuillet de réponses.

- a) Les actions de catégorie « B » donnent droit à un dividende cumulatif; elles bénéficient aussi d'un droit de participation additionnelle aux dividendes et au reliquat des biens.
- b) Les actions de catégorie « B » donnent droit à un dividende cumulatif; elles bénéficient aussi d'un droit de participation additionnelle aux dividendes, mais non d'un droit de participation additionnelle au reliquat des biens.
- c) Les actions de catégorie « B » donnent droit à un dividende cumulatif; elles bénéficient aussi d'un droit de participation additionnelle au reliquat des biens, mais non d'un droit de participation additionnelle aux dividendes.
- d) Les actions de catégorie « B » donnent droit à un dividende non cumulatif; elles bénéficient aussi d'un droit de participation additionnelle aux dividendes et au reliquat des biens.
- e) Les actions de catégorie « B » donnent droit à un dividende non cumulatif; elles bénéficient aussi d'un droit de participation additionnelle aux dividendes, mais non d'un droit de participation additionnelle au reliquat des biens.
- f) Les actions de catégorie « B » donnent droit à un dividende non cumulatif; elles bénéficient aussi d'un droit de participation additionnelle au reliquat des biens, mais non d'un droit de participation additionnelle aux dividendes.

Réponse : c).

Explications de la bonne réponse :

1. Les actions de catégorie « B » donnent droit à un dividende cumulatif, car, sauf disposition contraire des statuts, un dividende fixe est réputé cumulatif. Les réponses d), e) et f) sont non valables.
2. Sauf disposition contraire des statuts, un dividende fixe comme celui des actions de catégorie « B » exclut toute participation additionnelle dans les dividendes. Les réponses a), b), d) et e) sont non valables.
3. Par contre, le droit à un remboursement préférentiel en cas de liquidation n'exclut pas celui de participer en plus au reliquat des biens. Les réponses b) et e) sont non valables.